

MOHAMED SEENIKATTY BIN ABDUL HAKIM

lwn

FAZLEENAH BINTI AJMUL HUSSAIN

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Mohd Amran Bin Mat Zain (Panel), YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel)] Pada 18 Januari 2023 bersamaan 25 Jamadilakhir 1444H]

Kes Semakan No. 10000-003-0108-2022

[Permohonan Semakan di bawah Seksyen 68(1)(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Pemohon : *Encik Mohd Hafizullah bin Abdullah
(Tetuan Akberdin & Co.)*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon pada 4/11/2022 melalui suatu Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan yang diikrarkan pada tarikh yang sama bagi menyemak perintah yang telah dikeluarkan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam (YA Hakim Bicara), Selangor dalam kes Permohonan No. 10300-004-0645-2021 pada 27/10/2022. Terma perintah tersebut adalah seperti berikut:

Mahkamah menolak permohonan ini berdasarkan seksyen 200 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 dan seksyen 105 dan 107 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

[2] Berdasarkan Notis Permohonan Semakan ini, Pemohon memohon kepada Mahkamah ini untuk mendapatkan perintah-perintah seperti berikut:

- i. Mahkamah meluluskan permohonan semakan ke atas keputusan YA Hakim Bicara yang menolak Permohonan Injunksi Tegah Anak Ke Luar Negara dan Injunksi Kacau Ganggu melalui Permohonan No: 10300-004-0645-2021.
- ii. Mahkamah membatalkan perintah Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam bertarikh 27/10/2022 dalam kes Permohonan No: 10300-004-0645-2021.
- iii. Mahkamah memberikan Perintah meluluskan Permohonan Injunksi Tegah Anak Ke Luar Negara dan Injunksi Kacau Ganggu melalui Permohonan No: 10300-004-0645-2021 tersebut dan Perintah ini hendaklah berkuat kuasa serta-merta sehingga kes induk hadanah melalui Saman No: 10300-028-0644-2021 diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah.
- iv. Mahkamah memerintahkan Responden untuk memulangkan semula 2 orang anak lelaki pihak-pihak yang bernama (1) Muhammad Hassan Minhaj bin Mohamed Seenikatty dan (2) Muhammad Khalid Rayyan bin Mohamed Seenikatty kepada Pemohon dalam masa satu (1) bulan daripada tarikh Perintah dikeluarkan.
- v. Kos permohonan ini ditanggung oleh Responden; dan

- vi. Apa-apa relif yang difikirkan suai manfaat oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

FAKTA KES

[3] Pihak-pihak telah berkahwin pada 19/10/2008 di Ipoh, Perak dan kemudiannya disahkan bercerai talak satu pada 25/1/2022 di luar mahkamah melalui perintah perceraian bertarikh 21/3/2022.

[4] Hasil perkahwinan, pihak-pihak dikurniakan 3 orang cahaya mata iaitu:

- i. Kamilia Iman binti Mohamed Seenikatty (No. Mykid: 110302-10-2772)
- ii. Muhammad Hassan Minhaj bin Mohamed Seenikatty (No. Mykid: 121130-10-3405)
- iii. Muhammad Khalid Rayyan bin Mohamed Seenikatty (No. Mykid: 160112-10-2451)

[5] Pada 9/12/2021 Pemohon telah memfailkan tuntutan hadanah ke atas anak-anak tersebut melalui kes Saman No: 10300-028-0644-2021. Seterusnya pada tarikh yang sama Pemohon turut memfailkan Permohonan Injunksi Tegahan Anak Ke Luar Negara dan Kacau Ganggu secara *ex-parte* dengan memplidkan alasan-alasan keterdesakan yang berikut:

- i. Responden telah ke luar negara dan tinggal secara tetap di Chester, England dengan membawa anak pertama pihak-pihak sejak Ogos 2021.

Manakala anak kedua dan ketiga tinggal bersama Pemohon di Malaysia.

- ii. Ahli keluarga Responden sering mengugut untuk mengambil anak kedua dan ketiga yang berada di bawah jagaan Pemohon.
- iii. Sikap Responden yang tidak menghormati Pemohon sebagai suami.
- iv. Responden seorang yang panas baran dan sering menimbulkan pertengkaran antara pihak-pihak tanpa apa-apa alasan yang munasabah.
- v. Pemohon telah memfailkan tuntutan hadanah terhadap anak-anak tersebut.

[6] Pada 13/12/2021, YA Hakim Bicara telah membuat keputusan menolak permohonan tersebut dan mengarahkan ia didengar secara *inter-parte*. Kemudiannya pada 27/10/2022, Mahkamah turut menolak permohonan tersebut sebagaimana terma yang dinyatakan pada para [1] di atas. Tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut, maka semakan ini difailkan.

ALASAN SEMAKAN

[7] Merujuk kepada Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan, Pemohon menyatakan alasan-alasan kepada semakan ini dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

- i. Pada 13/12/2021 iaitu selepas YA Hakim Bicara menolak permohonan injunksi secara *ex-parte*, Responden telah mengambil kedua-dua anak lelaki (anak lelaki kedua telah tinggal dengan Pemohon waktu itu) daripada jagaan pembantu rumah Pemohon tanpa pengetahuan dan kebenaran Pemohon.
- ii. *Status quo* anak kedua-dua anak lelaki pihak-pihak sememangnya tinggal bersama dengan Pemohon di Malaysia manakala anak perempuan tinggal bersama Responden di luar negara.
- iii. Persekitaran di England yang berleluasanya gejala sosial tidak baik untuk tumbesaran kedua-dua anak lelaki tersebut.
- iv. Dakwaan Responden bahawa Pemohon mempunyai hubungan sulit dengan wanita lain tidak disokong oleh apa-apa bukti kukuh dan dakwaan tersebut tiada kaitan dengan hubungan baik Pemohon dengan anak-anak lelaki tersebut.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[8] Dalam menjalankan kuasa semakan Mahkamah Rayuan Syariah, kami merujuk peruntukan seksyen Seksyen 68(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003] yang jelas menyatakan –

Bidang Kuasa Pengawasan Dan Penyemakan Mahkamah Rayuan Syariah

(1) Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah dan boleh, jika nampaknya dikehendaki demi kepentingan keadilan, sama ada atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak mana-mana pihak atau orang yang berkepentingan, pada mana-mana peringkat dalam apa-apa perkara atau prosiding, sama ada mal atau jenayah, dalam Mahkamah Tinggi Syariah, memanggil dan memeriksa mana-mana rekod mengenainya dan boleh memberikan apa-apa arahan yang dikehendaki demi keadilan.

[9] Berdasarkan peruntukan di atas, Mahkamah Rayuan Syariah mempunyai kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah sama ada atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak mana-mana pihak atau orang yang berkepentingan, pada mana-mana peringkat dalam apa-apa perkara atau prosiding demi kepentingan keadilan.

[10] Dengan hormatnya, kami juga merujuk kepada prinsip semakan kehakiman yang menjadi pegangan di Mahkamah Sivil, ia merupakan satu proses yang bertujuan bagi membetulkan atau menghalang kesilapan. Hakim Hashim Yeop Sani dalam kes ***PP lwn Kulasingam [1974] 1 MLRH 112*** menjelaskan seperti berikut:

*“In a revision the main question to be considered is **whether substantial justice has been or will be done** and whether any order made by the lower court should be interfered with in the interests of justice.”*

Dalam kes tersebut, YA Hakim telah memberi panduan bahawa dalam proses semakan persoalan utama yang harus dipertimbangkan adalah apakah keadilan telah atau akan dilakukan dan adakah perintah yang dibuat oleh mahkamah rendah harus diganggu demi kepentingan keadilan.

[11] Sebelum pertimbangan lanjut diberikan kepada permohonan ini, terlebih dahulu kami perlu memastikan sama ada alasan-alasan yang dikemukakan adalah bersesuaian untuk proses semakan ini digunakan atau sebaliknya. Hal ini memandangkan sesuatu permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah seksyen 68 ini tidaklah wajar dibenarkan tanpa justifikasi undang-undang yang kukuh.

[12] Ini kerana prosiding semakan adalah suatu proses menyemak rekod kes tanpa melibatkan pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[13] Dalam hal ini kami turut dipandu oleh Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen 68 yang telah kami jelaskan. Dalam konteks semakan ini, Peraturan 5 dan 7 yang berikut adalah relevan.

5. *Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material*

bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.

7. *Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).*

[14] Disamping itu Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti kes *Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah*, JH 36 (2), kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes *Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra*, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

[15] Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan autoriti kes-kes di atas, maka apa yang dapat disimpulkan adalah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara. Ia memberi maksud perintah atau penghakiman yang dikeluarkan oleh YA Hakim Bicara ternyata telah membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[16] Bagi memutuskan persoalan tersebut, kami telah memanggil dan membuat penelitian kepada rekod kes Permohonan No. 10300-004-0645-2021 untuk menentukan sama ada ia menepati kriteria dan kehendak sesuatu kes yang wajar disemak atau sebaliknya sebagaimana ulasan dan huraian kami di atas. Hasil pengamatan kami kepada rekod tersebut menunjukkan bahawa perintah yang dikeluarkan oleh YA Hakim Bicara adalah bersifat interim yang mewajarkan semakan dibuat.

[17] Berdasarkan panduan yang diberikan melalui peraturan 5 dan 7 Arahan Amalan No.7 Tahun 2014 yang kami nyatakan pada perenggan [14] di atas, adalah jelas menunjukkan bahawa isu-isu berkaitan dengan kecacatan tatacara pengurusan dan prosiding perbicaraan boleh disemak. Justeru, persoalannya adalah sama ada kecacatan yang dimaksudkan telah berlaku atau tidak dalam kes ini.

[18] Selepas merujuk keseluruhan alasan semakan dan rekod-rekod prosiding, kami mendapati alasan-alasan yang dikemukakan hanya menjurus kepada persoalan merit kes dan kami tidak ditunjukkan sebarang kekhilafan tatacara dan percanggahan hukum Syarak yang telah berlaku semasa prosiding di hadapan YA Hakim Bicara. Dalam hal ini kami berpandangan bahawa persoalan-persoalan berkaitan status quo, kelayakan penjaga serta persekitaran tempat tinggal kanak-kanak wajar dibangkitkan dalam perbicaraan penuh kes induk hak jagaan kekal.

[19] Kami turut menarik perhatian Pemohon bahawa secara prinsipnya injunksi bermaksud suatu perintah perlindungan kehakiman yang mana dengannya seseorang diperintahkan untuk menahan diri dari melakukan atau tidak melakukan sesuatu (injunksi prohibitori) atau supaya melakukan sesuatu perkara atau perbuatan tertentu (injunksi mandatori).

[20] Pertimbangan mahkamah untuk membenar atau menolak sesuatu permohonan injunksi sebelum perbicaraan bagi sesuatu tindakan induk adalah dikawal oleh prinsip iaitu mahkamah hendaklah berpuashati bahawa sesuatu tuntutan itu tidak bersifat remeh dan menyusahkan. Dalam hal ini kami memetik pendapat Dr. Najibah Mohd Zin dalam makalah Injunksi Dalam Undang-Undang Islam Dan Pemakaiannya di Mahkamah Syariah, 15 Kanun (2) Jun 2003 yang menyatakan bahawa dalam membenarkan permohonan tersebut, Mahkamah hendaklah melihat wujudnya imbalan kemudahan (*balance of convenience*) seperti perkara yang dipohon itu adalah serius.

[21] Apabila kami meneliti satu persatu alasan permohonan Pemohon yang dikemukakan kepada YA Hakim Bicara, kami mendapati alasan-alasan tersebut juga bukanlah alasan yang menepati prinsip sesuatu injunksi yang telah kami jelaskan. Fakta juga menunjukkan bahawa kedua-dua anak lelaki tersebut telah dibawa keluar dari negara ini pada 13/12/2021 iaitu sebelum keputusan permohonan secara *inter-parte* didengar. Pada hemat kami, situasi ini menjadikan perintah injunksi yang jika dibenarkan akan menjadi tidak praktikal.

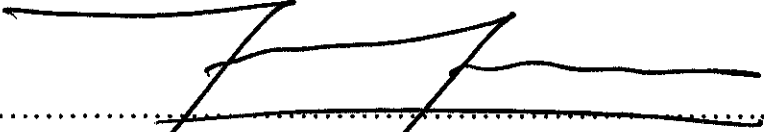
[22] Berdasarkan dapatan-dapatan ini, kami menegaskan bahawa alasan-alasan semakan yang dikemukakan oleh Pemohon bagi mencabar keputusan kes permohonan 10300-004-0645-2021 adalah tidak tepat. Oleh yang demikian, secara kesimpulannya kami tidak mendapati apa-apa kecacatan material yang berlaku dalam kes ini. Justeru, tiada keperluan untuk kami mengganggu keputusan YA Hakim Bicara.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan Pemohon, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:

Permohonan semakan Pemohon **DITOLAK**.

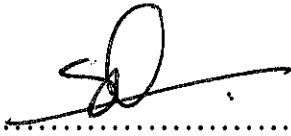
Penghakiman ini diberikan oleh:-


.....
1. **YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-


.....
2. **YA DATO' MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-


.....
3. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN HJ. ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

